

Marc Moszkowski

Domaine du Verdos, Chemin du Verdos / 43°36'49"N 6°26'49"E

83300, Châteaudouble

Tél: 0489532344

mmm@deepgulf.net

Madame, Monsieur le Procureur de la
République

Tribunal judiciaire de Draguignan

11 Rue Pierre Clément BP 273

83007 DRAGUIGNAN CEDEX

Tél: 0494605700

Fait à Châteaudouble, le 25 août 2022

**OBJET : DÉPÔT DE PLAINTÉ SIMPLE CONTRE X – ARTICLE 40 DU CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE**

Madame, Monsieur le Procureur de la République,

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants :

L'accès à ma propriété du Verdos est interdit par des panneaux solides et très
explicites de 40 cm par 40 cm.

Certains panneaux mettent en garde les passants éventuels contre des éboulements
de terrain et de chaussée graves, constatés et prévus.

Il y a une trentaine de panneaux disposés sur ma propriété, laquelle s'étend sur
plusieurs kilomètres.

Aujourd'hui, jeudi 25 août 2022, à 7 h 44 du matin, j'ai surpris un couple de jeunes
coureurs, un homme et une femme, portant des dossards sportifs, sortir de ma
propriété pour y entrer à nouveau après une centaine de mètres, en rampant sous
une barrière marquée par pas moins de trois panneaux en interdisant l'accès, ces

panneaux d'interdiction prévenant clairement les contrevenants que des poursuites judiciaires seraient engagées.

Je leur ai signifié de façon non ambiguë de ne pas passer outre mais ils ont ignoré mes paroles avec arrogance et se sont enfuis en courant vers l'intérieur de ma propriété où je n'ai pu les rattraper. Ils ont répondu à mes mises en garde par des sarcasmes. Le tracé qu'ils suivaient court sur plusieurs kilomètres à l'intérieur de ma propriété.

Par ailleurs, j'ai noté le dimanche 21 août la présence de cairns bâtis il y a peu par des intrus à certaines intersections de sentiers privés. Ces cairns sont du type utilisé pour marquer les territoires et me suggèrent que le passage des intrus est non seulement répété, mais organisé par une association sportive. Je les ai bien sûr démantelés.

Il fut un temps où ceux qui tentaient d'outrepasser les interdictions de passage rebroussaient chemin quand je les surprénais, mais ils se sont enhardis et passent maintenant avec arrogance en ignorant les interdictions verbales d'un homme de près de soixante-dix ans.

Tout me laisse à penser que le passage des coureurs est organisé et n'est sans aucun doute pas fortuit.

Par ailleurs, je suis la proie depuis plusieurs années de la malveillance avérée de certains habitants, et de menaces de mort ainsi que de menaces d'incendie volontaire, la raison en étant ma ferme volonté de faire respecter les limites de ma propriété et d'y protéger de façon absolue tant la faune que la flore.

Je préviens monsieur le Maire de la commune de chaque infraction ou menace, en sa qualité d'Officier de Police Judiciaire, bien qu'il n'ait jamais donné suite à mes messages ou appels téléphoniques.

L'identité des coupables ne m'est pas connue et le temps m'a manqué pour prendre une photographie.

Je considère que ces faits, commis à la date du 25 août 2022, au Domaine du Verdos, Chemin du Verdos, 83300 Châteaudouble, en tous cas sur le territoire

national et depuis temps non couvert par la prescription, sont répréhensibles pénalement. Les panneaux d'interdiction installés par mes soins font clairement mention de poursuites judiciaires engagées contre tout contrevenant.

Ces faits me sont personnellement préjudiciables. Le préjudice est de plusieurs sortes: 1. Préjudice moral lié au sentiment d'insécurité dans ma propriété, et au sentiment que le public la considère comme étant ouverte à quiconque, alors que j'en ai interdit l'accès; 2. Préjudice lié aux vols de bois que je constate fréquemment mais qui ne font pas l'objet de cette plainte.

Je vous remercie de bien vouloir considérer le présent courrier comme un dépôt de plainte contre X, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.

Dans l'attente des suites que vous voudrez bien apporter à ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le procureur de la République, l'expression de ma plus haute considération.

Marc Moszkowski

